



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000664810

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000418-22.2015.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante ALEX DAMETTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e IVAN SARTORI.

São Paulo, 28 de agosto de 2018.

IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Apelação nº 0000418-22.2015.8.26.0095

Apelante: Alex Dametto da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Brotas

Voto nº 13.638

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA
 PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO -
 FRAGILIDADE DA PROVA - DESCABIMENTO –
 MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
 PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA NA
 ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES, OBSERVADA A
 ADMISSÃO PARCIAL DOS FATOS PELO RÉU –
 CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS
 CORRETA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS –
 RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao relatório da r. sentença de fls. 88/89, prolatada pelo MM Juiz de Direito Vilson Palaro Júnior, acrescento que Alex Dametto da Silva foi condenado, à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Apelou a Defesa, postulando a reforma do julgado para decretar-se a absolvição por alegada fragilidade da prova (fls. 99/104).

Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões (fls. 110/111), a Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 129/129), vindo conclusos a esta Relatora em 01.03.2018.

É o relatório.

Sem embargo dos relevantes argumentos recursais, vê-se que o julgado não merece reparos.

No que importa, a acusação que se deduziu contra o réu, *in casu*, porque na data de 25.11.2014, no contexto das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua ex-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

companheira Josiane Aline Milanesi, causando-lhe lesões corporais.

Materialidade incontestável, como se vê do boletim de ocorrência (fls. 04/05) e do laudo pericial (fls. 06/09 e 20/21), sem olvidar o teor da prova oral colhida nos autos.

Em juízo, sob o contraditório, limitou-se o acusado a negar os fatos, alegando ter agido em legítima defesa (fl. 14 e DVD)

De seu lado, a vítima relatou, na audiência, que o réu, que foi agredida pelo réu durante uma discussão, com vários pisões nos pés. Tal situação foi parcialmente presenciada pelo Policial Militar Sergio que chegou ao local rapidamente e pode perceber o estado exaltado do acusado, ainda discutindo com a vítima, esta já dentro do veículo, sendo impedida de sair por Alex.

Assim, os relatos das testemunhas assemelham-se àqueles extrajudiciais, de forma que a versão exculpatória do réu, especialmente a legítima defesa, não restou, minimamente, provada, por isso que a condenação revelou-se acertada e fica mantida.

No tocante à dosagem, apesar da reprovabilidade da conduta ficou a pena base no piso – em 3 meses de detenção, sem agravantes ou atenuantes, nem causas modificadoras.

O regime inicial de cumprimento escolhido foi o mais favorável, e reputando-se preenchidos os requisitos legais, a benesse da suspensão condicional da pena foi bem aplicada, não tendo a Defesa do que reclamar.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora